

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1460

10 de septiembre de 2026

Presentado por el señor *Ríos Santiago*

Referido a las

LEY

Para enmendar los subincisos (c) y (e) del tercer apartado del inciso C del Artículo 4 de la Ley Núm. 203-2007, conocida como “Nueva Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de aclarar la condición de incapacidad requerida para cualificar a los beneficios dispuestos en dicha Ley, y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han realizado un sacrificio significativo en defensa de la Nación. Como consecuencia de su servicio, muchos veteranos enfrentan condiciones físicas o mentales que afectan permanentemente su calidad de vida y su capacidad para desempeñar actividades cotidianas, lo que requiere una atención particular por parte del Estado.

El reconocimiento y la protección de los derechos de nuestros veteranos constituyen un asunto de alto interés público. Por ello, resulta fundamental que las disposiciones legales que establecen beneficios y protecciones para esta población utilicen una terminología clara y precisa, que refleje adecuadamente las condiciones bajo las cuales pueden cualificar para los mismos.

En ese sentido, la referencia contenida en la Ley Núm. 203-2007 a veteranos “incapacitados al cien por ciento (100%)” puede generar confusión o interpretaciones restrictivas respecto a la condición real de estos. Las limitaciones funcionales de una persona no deben evaluarse únicamente en función de un porcentaje, sino también según la naturaleza, el alcance y la permanencia de la condición que le afecta.

Asimismo, la propia Ley Núm. 203-2007 reconoce la permanencia de la incapacidad como un elemento relevante para la concesión de determinados beneficios. En particular, el subinciso (c) del segundo apartado del inciso C del artículo 4 contempla la condición de incapacidad permanente en el contexto de la exención contributiva sobre la propiedad. Este reconocimiento en la propia Ley resulta pertinente al considerar la forma en que se define la condición de incapacidad para efectos de otros beneficios dirigidos a los veteranos.

Los veteranos declarados con incapacidad total y permanente enfrentan limitaciones significativas que justifican una consideración particular en las políticas públicas dirigidas a esta población. Estas circunstancias ameritan que las disposiciones aplicables respondan a la realidad de quienes han sufrido consecuencias permanentes como resultado de su servicio y que los beneficios establecidos por ley puedan aplicarse de manera clara y uniforme.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de continuar fortaleciendo las protecciones y el reconocimiento que se les brinda a nuestros veteranos. Garantizar claridad en las disposiciones legales que les aplican es fundamental para evitar interpretaciones inconsistentes y para asegurar que los veteranos con condiciones de incapacidad total y permanente reciban la consideración que corresponde a la naturaleza de su situación. Por todo lo anterior, resulta necesario atender esta situación mediante legislación que promueva una aplicación justa y consistente de los beneficios y protecciones dirigidos a esta población.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. — Se enmiendan los subincisos (c) y (e) del tercer apartado del inciso C del Artículo 4 de la Ley Núm. 203-2007, conocida como “Nueva Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, para que lea como sigue:

“Artículo 4. — Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI.

Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano:

A...

...

B...

C. Derechos Relacionados con las Obligaciones Contributivas:

...

(a)...

...

Segundo: Contribución sobre la propiedad.

...

(6) ...

Tercero: Automóviles de veteranos, veteranos impedidos, veteranos **[incapacitados en un cien por ciento (100%)]** *incapacitados total y permanente* y veteranos mayores de sesenta (60) años.

1 (a)...

2 ...

3 (c) Estarán exentos de los pagos de los derechos de licencia que establece la Ley
4 Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como "Ley de
5 Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", los automóviles provistos a veteranos
6 impedidos por o con la ayuda del Departamento de Asuntos del Veterano. El
7 Departamento de Transportación y Obras Públicas proveerá a todo veterano
8 **[lisiado]** *incapacitado total y permanente* un rótulo removible de estacionamiento con
9 un distintivo que identifique su automóvil como el de un veterano impedido. Si el
10 dueño de un automóvil que hubiese estado exento de derechos de licencia, a tenor
11 con esta disposición, lo vende, traspasa o en cualquier forma lo enajena, el
12 adquiriente vendrá obligado a pagar los derechos correspondientes a partir de ese
13 año.

14 (d)...

15 (e) Los veteranos impedidos que estén exentos de la imposición de impuestos
16 sobre vehículos, de acuerdo con el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de
17 1994, y los que hayan sido declarados **[incapacitados en un cien por ciento (100%)]**
18 *incapacitados total y permanente* por la Administración de Veteranos, no pagarán
19 derechos de licencia sobre vehículo de su propiedad ni suma alguna por concepto de
20 los derechos fijados en los incisos (20) y (21) del Artículo 23.02 de la "Ley de
21 Vehículos y Tránsito de Puerto Rico de 2000", relativos a la obtención de licencia
22 para conducir vehículos de motor. Si el dueño de un automóvil sobre el cual no se

hubieren pagado derechos bajo las disposiciones de este párrafo, vende, traspasa o en otra forma enajena el automóvil, se impondrá por derechos de licencia sobre dicho vehículo el monto de los derechos del año que le corresponda, de acuerdo con las disposiciones de esta Sección.

(f)..."

Sección 2. — Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

1 inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea
2 Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad
3 que el Tribunal pueda hacer.

4 Sección 3. — Vigencia.

5 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.